

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1806/2534

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอลดีพี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 30 (2)

เมื่อโจทก์ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้จำเลย ผู้ต้องเสียภาษีทราบว่าต้องเป็นภาษีจำนวนเท่าใดแล้ว แต่จำเลยไม่นำเงินภาษีดังกล่าวไปชำระให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยให้ชำระค่าภาษีจำนวนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้กำหนดระยะเวลา 30 วัน ที่จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2) สิ้นสุดลงเสียก่อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยมิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมถึงที่สุดแล้ว จำเลยจึงไม่อาจจะยกขึ้นโต้เถียงในชั้นศาลอีกว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ ดังนั้น แม้โจทก์จะฟ้องคดีนี้เสียก่อนที่จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลตามมาตรา 30(2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ไม่เป็นเหตุยกเว้นให้จำเลยมีสิทธิที่จะโต้เถียงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเลิกห้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2529 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2529 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระบัญชีโจทก์ได้ไต่สวนตรวจสอบการเสียภาษีของจำเลยที่ 1 แล้วได้ประเมินให้ จำเลยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ย ปรับและเงินเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,253,723.18 บาท และได้ส่งคำวินิจฉัย อุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วยการปิดไว้ ณ สำนักงานชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2531 จำเลยทั้งสองได้ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วแต่ไม่นำเงินค่า ภาษีจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ได้ชำระภาษีให้แก่โจทก์ไปก่อน แล้วบางส่วน ซึ่งเมื่อคิดหักแล้วยังคงค้างชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และเงินเพิ่มใหม่ตามมาตรา 27 ซึ่งคำนวณถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 3,394,377.38 บาท ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดัง กล่าวให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้จำเลยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ย ปรับ และเงินเพิ่มตามฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 ได้ไปพบเจ้าพนักงาน ประเมินทุกครั้งตามหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ เป็นการให้ความร่วมมือด้วยดี ควรลดหรืองดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 3,394,377.38 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ข้อแรกว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ทราบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2531 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2531 ซึ่งยังไม่ครบกำหนด 30 วัน ที่จำเลยที่ 1 จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อโจทก์ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ทราบว่าจำเลยที่ 1 ต้องเสียภาษีจำนวนเท่าใดแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ต้องเสียภาษีและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ไม่นำเงินภาษีดังกล่าวไปชำระแก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระค่าภาษีจำนวนดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้กำหนดระยะเวลา 30 วัน ที่จำเลยทั้งสองจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้สิ้นสุดลงเสียก่อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อไปว่า แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตามแต่เมื่อโจทก์มาฟ้องคดีนี้เสียก่อนที่กำหนดระยะเวลา 30 วัน ที่จำเลยที่ 1 จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้สิ้นสุดลงเช่นนี้ จำเลยที่ 1 ก็สามารถต่อสู้คดีได้ว่าการออกหมายเรียกตรวจสอบไตสวนและการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการไม่ชอบได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2) บัญญัติว่า "เว้นแต่กรณีห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 33 ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์" จำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 13 มกราคม 2532 ว่า จำเลยที่ 1 มิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแต่อย่างใดในวันที่จำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงดังกล่าว กำหนดระยะเวลาสามสิบวันที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล

ดังนั้นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงถึงที่สุดแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจจะยกขึ้นโต้เถียงในชั้นศาลอีกว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ แม้โจทก์จะฟ้องคดีนี้เสียก่อนที่จำเลยทั้งสองจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลตามมาตรา 30(2) ก็ไม่เป็นเหตุยกเว้นให้จำเลยทั้งสองมีสิทธิที่จะโต้เถียงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้อีก เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้ออื่นซึ่งล้นแล้วแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าไม่ชอบ ซึ่งต้องห้ามดังกล่าวแล้ว

พิพากษายืน

(ตัน เวทไว-ก้าน อันนันทน์-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ตัน</u>	<u>หมายเหตุ</u>